من منشورات مركز أبي هريرة

مُقَدِّمَةٌ

في أصول الفقه

تأليف/

الشيخ رشيد معلم محمود عجة

الدَّرْسُ الاَوَّلُ

تَعْرِيفُ أُصُولُ الفِقْهِ

أُصُولُ الفِقْهِ يُعْرَفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:

الأَوَّلُ:بِاعْتِبَارِ مُفْرَدِهِ.

فَالأُصُولُ:جَمْعُ (أَصْلٍ)؛ وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَالفِقْهُ:مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العِلْمِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَباً لِهَذَا الفَنِّ الْمُعَيَّنِ؛ فَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ : عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ؛ وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا؛ وَحالِ الْمُسْتَفِيدِ.

وَفَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ.

الدَّرْسُ الثَّانِي

الأَحْكَامُ

الأَحْكَامُ: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ؛ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى: تَكْلِيفِيَّةٍ وَوَضْعِيَّةٍ.

فَالتَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ ؛ وَالمَنْدُوبُ ؛ وَالْمُحَرَّمُ؛ وَالمَكْرُوهُ؛ وَالْمُبَاحُ.

فَالوَاجِبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ، وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: فَرْضًا؛ وَفَرِيضَةً؛ وَحَتْمًا؛ وَلَازِمًا.

وَالمَنْدُوبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ، وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: سُنَّةً؛ وَمَسْنُونًا؛ وَمُسْتَحَبًّا؛ وَنَفْلًا.

وَالْمُحَرَّمُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، وَيُثَابُ تَارِكُـهُ امْتِثَـالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ.

وَالْمُبَاحُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ.

وَالْمُبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.

وَيُسَمَّى: حَلَالًا؛ وَجَائِزًا.

وَالوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ؛ لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ؛ أَوْنُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ.

وَمِنْهَا: الصِّحَةُ؛ وَالفَسَادُ.

فَالصَّحِيحُ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ؛ عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا.

وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ.

فَإِنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوطِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ: اِمْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ.

وَالفَاسِدُ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ، عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا.

وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ.

وَالفَاسِدُ وَالبَاطِلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، إِلَّا فِي : الإِحْرَامِ، وَالنِّكَاحِ.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ

العِلْمُ

العِلْمُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى: ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرِيٍّ.

1) **فَالضَّرُورِيُّ**: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُورِيًّا مِنْ غَـيْرِ نَظَـرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ.

2) **وَالنَّظَرِيُّ**: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ

الأَمْرُ

الأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ.

وَصِيَغُ الأَمْرِ أَرْبَعٌ:

1) فِعْلُ الأَمْرِ.

2) وَاسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ.

3) وَالمَصْدَرُ النَّائِبِ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ.

4) وَالْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ.

وَصِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ؛ وَالْمُبَادَرَةُ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.

وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةُ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

وَإِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ : كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَيْءُ مَنْدُوبًا.

الدَّرْسُ الخَامِسُ

النَّهْيُ

النَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ،

هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِـ(لَا) النَّاهِيَةِ.

وَصِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ.

وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

فَصْلٌ:

وَالَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ: هُوَ المُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ.

وَالتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ.

وَلِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ، مِنْهَا: الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ.

الدَّرْسُ السَّادِسُ

العَامُّ

العَامُّ: اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.

وَصِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ:

1) مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ.

2) وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ.

3) وَأَسْمَاءُ الِاسْتِفْهَامِ.

4) وَالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.

5) وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.

6) وَالْمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا.

7) وَالْمُعَرَّفُ بِـ(أَلْ) الِاسْتِغْرَاقِيَّةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا.

وَأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِـ(أَلْ) العَهْدِيَّةِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ، فَـإِنْ كَـانَ عَامًّـا فَـالْمُعَرَّفُ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَالْمُعَرَّفُ خَاصٌّ.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.

وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.

الدَّرْسُ السَّابِعُ

الخَاصُّ

الخَاصُّ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ.

وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.

فَالْمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ.

وَالْمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ

الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

الْمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى حَقِيقَةٍ بِلَا قَيْدٍ.

وَالْمُقَيَّدُ: مَا دَلَّ عَلَى حَقِيقَةٍ بِقَيْدٍ.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِالْمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ.

وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ: وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا.

وَإِلَّا عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.

الدَّرْسُ التَّاسِعُ

الْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ

الْمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فُهْمُ الْمُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ.

وَالْمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالْمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.

الدَّرْسُ العَاشِرُ

الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ

الظَّاهِرُ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.

وَالعَمَل بِهِ: وَاجِبٌ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ.

وَالْمُؤَوَّلُ: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.

وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

1) فَالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

2) وَالفَسَادُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

الدَّرْسُ الحَادِي عَشَرَ

النَّسْخُ

النَّسْخُ: رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظٍ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.

وَيَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِي:

1) الأَخْبَارِ.

2) وَالأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

وَيُشْتَرَطُ لِلنَّسْخِ فِيمَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

2) وَالعِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ.

3) وَثُبُوتُ النَّاسِخِ.

وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ.

وَالثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ.

وَالثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَلَفْظُهُ.

وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

وَالأَوَّلُ: نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ.

وَالثَّانِي: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.

وَالثَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ.

وَالرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَر

الأَخْبَارُ

الخَبَرُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ.

وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٍ، وَمَوْقُوفٍ، وَمَقْطُوعٍ.

1) **فَالمَرْفُوعُ**: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.

2) **وَالمَوْقُوفُ**: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

3) **وَالمَقْطُوعُ**: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.

وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ:

1) **فَالْمُتَوَاتِرُ**: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ.

2) **وَالآحَادُ**: مَا سِوَى الْمُتَوَاتِرِ.

وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةِ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَحِيح، وَحَسَن، وَضَعِيف.

1) **فَالصَّحِيحُ**: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.

2) **وَالحَسَنُ**: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.

3) **وَالضَّعِيفُ**: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ.

وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْسَامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ.

فَصْلٌ

وَلِلْحَدِيثِ: تَحَمُّلٌ، وَأَدَاءٌ.

فَالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ.

وَالأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.

وَلِلْأَدَاءِ صِيَغٌ، مِنْهَا:

1) (حَدَّثَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ.

2) (أَخْبَرَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ، أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ.

3) (أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، أَوْ (أَجَازَ لِي): لِمَنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ.

وَالإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ.

4) العَنْعَنَةُ، وَهِيَ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)، وَحُكْمُهَا: الِاتِّصَالُ مِنْ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ

الإِجْمَاعُ

الإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَهُوَ حُجَّةٌ.

وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ.

1) **فَالقَطْعِيُّ**: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ.

2) **وَالظَّنِيُّ**: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالِاسْتِقْرَاءِ.

وَلِلْإِجْمَاعِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.

2) أَنْ لَا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ.

الدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَر

القِيَاسُ

القِيَاسُ: تَسْوِيَةُ الفَرْعِ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.

وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا.

وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ.

2) وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

3) وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ.

4) وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ.

5) وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ.

فَصْلٌ

وَيَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ.

1) **فَالجَلِيُّ**: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

2) **وَالخَفِيُّ**: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

الدَّرْسُ الخَامِسُ عَشَر

التَّعَارُضُ

التَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ لآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ.

فَصْلٌ

وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.

وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ، وَجَبَ الجَمْعُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ، عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ، وَجَبَ الترْجِيحُ.

فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.

وَالظَّاهِرُ عَلَى الْمُؤَوَّلِ.

وَالْمَنْطُوقُ عَلَى الْمَفْهُومِ.

وَالْمُثْبَتُ عَلَى الْمَنْفِي.

وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى الْمُبْقِي عَلَيْهِ.

وَالعَامُّ الْمَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ الْمَحْفُوظِ.

وَمَا كَانَتْ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَر عَلَى مَا دُونَهُ.

وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِي عَلَى الظَّنِّي.

وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِي عَلَى الخَفِي.

الدَّرْسُ السَّادِسُ عَشَر

الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي

الْمُفْتِي: هُوَ الْمُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَالْمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَيشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ، يَقِينًا أَوْ ظَنًّا رَاجِحًا.

2) أَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا.

3) أَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) وُقُوعُ الحَادِثَةِ المسْؤُولُ عَنْهَا.

2) وَأَنْ لَا يَعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنْ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ، أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، أَوْ ضَرْبُ آرَاءِ العُلَمَاءِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ.

3) وَأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا.

فَصْلٌ

وَيَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ.

الثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا دَقِيقًا.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ الْمُفْتِي.

الدَّرْسُ السَّابِعُ عَشَر

الِاجْتِهَادُ

الِاجْتِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَالْمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ.

وَلِلْاِجْتِهَادِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

1) أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ.

2) وَأَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ.

3) وَأَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وَالمَنْسُوخَ، وَمَواقِعَ الإِجْمَاعِ.

4) وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ.

5) وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ.

6) وَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.

وَيْلَزَمُ الْمُجْتَهِدَ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الحُكْمُ: وَجَبَ عَلَيْهِ الوَقْفُ، وَجَازَ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ عَشَر

التَّقْلِيدُ

التَّقْلِيدُ: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ.

وَيَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ عَامِيًا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الورية، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا.

وَالتَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وَخَاصٌّ.

1) **فَالعَامُّ**: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ.

2) **وَالخَاصُّ**: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.